Estratégia Concursos

Aula 09

PRF (Policial) Passo Estratégico de Direito Constitucional

Autor:

Equipe Túlio Lages, Tulio Lages

17 de Fevereiro de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - Direitos Políticos - CE 3

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO

Introdução 1

Questões Inéditas 1

Gabarito/Questões Comentadas 5

Referências Bibliográficas 26

INTRODUÇÃO

Olá!

Este simulado contempla questões inéditas sobre:

Direitos Políticos

Pronto para testar seu conhecimento?!

QUESTÕES INÉDITAS

Critérios de alistamento, elegibilidade e inelegibilidade (art. 14, §§ 1º a 9º da CF/88)

1) Lei complementar estabelecerá casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa.

2) O prazo para impugnação do mandato eletivo é de quinze dias contados da diplomação.

3) A ex-esposa do Chefe do Poder Executivo é elegível para qualquer cargo no território de jurisdição do titular quando o divórcio ocorre durante o exercício do mandato.

4) O militar alistável é elegível, sendo que, se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5) De acordo com a CF/88, ocorrerá a perda ou suspensão dos direitos políticos no caso de recusa a cumprir obrigação a todos imposta e, cumulativamente, a prestação alternativa, fixada em lei.

6) A capacidade eleitoral ativa é adquirida por inscrição junto à Justiça Eleitoral e é a responsável por conceder ao indivíduo a aptidão para exercício do direito à voto nas eleições, plebiscitos e referendos.

7) O alistamento eleitoral não concede ao indivíduo a capacidade para exercício de todos os seus direitos políticos.

8) A capacidade eleitoral passiva somente será possível se um cidadão cumprir cumulativamente todas as suas condições de elegibilidade, e ainda não se enquadrar em uma das hipóteses de inelegibilidade.

9) Ainda que os portugueses recebam tratamento equiparado ao brasileiro naturalizado, estes não perdem a sua condição como estrangeiros e, portanto, não poderão se alistar como eleitores.

10) Os direitos políticos positivos são aqueles relacionados à participação ativa dos cidadãos na vida política, enquanto os direitos políticos negativos figuram como normas limitadoras do exercício da cidadania.

O professor Danilo exemplificou um grupo de 5 pessoas com as seguintes características:

- Leonardo é italiano, analfabeto e possuí trinta anos.

- Lucas é paulista, alfabetizado e possuí dezessete anos.

- Pedro é brasileiro naturalizado, alfabetizado e possuí sessenta e três anos.

- André é gaúcho, analfabeto e possuí vinte quatro anos.

Considerando os exemplos citados pelo professor, julgue as assertivas abaixo como certo ou errado.

11) Leonardo é estrangeiro, portanto, não poderá votar nas eleições brasileiras.

12) Lucas está obrigado a votar, uma vez que o voto é obrigatório a partir dos dezesseis anos de idade.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

13) Pedro poderá escolher se irá votar ou não, uma vez que o voto é facultativo para aqueles que possuem acima de sessenta anos de idade.

14) André está obrigado a votar, uma vez que possuí mais de dezoito anos de idade.

15) No âmbito dos direitos políticos, a equiparação dos portugueses aos brasileiros naturalizados limita-se à concessão da capacidade eleitoral ativa, sendo vedado o exercício da capacidade eleitoral passiva.

16) No Brasil não se admite a candidatura desvinculada de partido político.

17) O requisito de idade mínima deverá ser verificado na data da diplomação.

18) A desfiliação e a infidelidade partidária resultam em perda do mandato para os candidatos eleitos pelo sistema majoritário.

19) Um candidato poderá concorrer às eleições no Estado de seu domicílio civil, ainda que seu título de eleitor seja de outro Estado.

Impugnação de mandato (art. 14, §§ 10 e 11 da CF/88)

Acássio foi eleito para vereador em Atibaia e o advogado Pedro decidiu promover ação para impugnar o mandato eletivo de Acássio, afirmando que este teria agido de forma corrupta durante as eleições ao utilizar o dinheiro do fundo eleitoral para adquirir uma frota de fuscas de um amigo colecionador.

20) O prazo que Pedro terá para promover a ação de impugnação do mandato eletivo será de 10 dias após a posse de Acássio.

21) Pedro deverá apresentar a ação de impugnação de mandato eletivo na Justiça Comum Estadual, uma vez que Acássio é vereador e não há Poder Judiciário na esfera municipal.

22) A ação de impugnação de mandato proposta contra Acássio deverá tramitar publicamente, por se tratar de assunto relacionado ao exercício da cidadania e interesse da coletividade.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

23) No caso em questão não caberá ação de impugnação de mandato eletivo, uma vez que nos casos de corrupção a ação aplicável será a de improbidade administrativa.

24) Se Acássio conseguir comprovar que Pedro agiu com manifesta má-fé ao propor a ação de impugnação, caberá ao autor responsabilização por seus atos contra a imagem de Acássio.

Perda e suspensão dos direitos políticos (art. 15 da CF/88)

25) O cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado e a recusa ao cumprimento de obrigação a todos imposta ou de prestação alternativa são exemplos de hipóteses capazes de ocasionar a perda dos direitos políticos de um cidadão

Vigência da lei que altera o processo eleitoral - princípio da anterioridade eleitoral (art. 16 da CF/88)

26) O Supremo Tribunal Federal entende que o princípio da anterioridade eleitoral não se enquadra como cláusula pétrea do texto constitucional.

27) O governador que tenha exercido dois mandatos consecutivos não poderá, em seguida, exercer um mandato de vice-governador.

28) Segundo o princípio da anterioridade eleitoral, a lei eleitoral possuí vigência imediata na data de sua publicação, embora produza efeitos apenas em momento futuro.

29) Durante o pleito eleitoral ou após o seu encerramento, as decisões do TSE que impliquem modificação na jurisprudência só terão eficácia sobre os casos de pleitos eleitorais posteriores.

30) O cidadão que exerce dois mandatos consecutivos como prefeito de determinado Município fica inelegível para o cargo da mesma natureza em qualquer outro Município da Federação.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO

1. C	2. C	3. E	4. C	5. C
6. C	7. C	8. C	9. E	10. C
11. C	12. E	13. E	14. E	15. E
16. C	17. E	18. E	19. E	20. E
21. E	22. E	23. E	24. C	25. C
26. E	27. C	28. C	29. C	30. C

QUESTÕES COMENTADAS

Critérios de alistamento, elegibilidade e inelegibilidade (art. 14, §§ 1º a 9º da CF/88)

1) Lei complementar estabelecerá casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa.

Comentários

Conforme o art. 14, § 9º, da CF/88, outros casos de inelegibilidade poderão ser estabelecidos por lei complementar:

> *Art. 14, § 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.*

Gabarito: Certo.

2) O prazo para impugnação do mandato eletivo é de quinze dias contados da diplomação.

Comentários

Conforme o art. 14, §§ 10 e 11, da CF/88:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> Art. 14, *§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.*
>
> *§ 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.*

Gabarito: Certo.

3) A ex-esposa do Chefe do Poder Executivo é elegível para qualquer cargo no território de jurisdição do titular quando o divórcio ocorre durante o exercício do mandato.

Comentários

A súmula vinculante nº 18 preceitua que:

> *Súmula Vinculante n.º 18: A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7º, do artigo 14 da Constituição Federal.*

Cumpre lembrar o disposto no art. 14, § 7º, da CF/88:

> *Art. 14, § 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.*

Assim, a ex-esposa do chefe do Poder Executivo só poderia se candidatar à reeleição (e não a qualquer cargo), caso já fosse titular de mandato eletivo, o que torna a assertiva incorreta.

Gabarito: Errado.

4) O militar alistável é elegível, sendo que, se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.

Comentários

Conforme o art. 14, § 8º, da CF/88:

> *Art. 14, § 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:*
>
> *I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;*
>
> *II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Certo.

5) De acordo com a CF/88, ocorrerá a perda ou suspensão dos direitos políticos no caso de recusa a cumprir obrigação a todos imposta e, cumulativamente, a prestação alternativa, fixada em lei.

Comentários

Conforme o art. 5º, VIII e o art. 15, caput e inciso IV, ambos da CF/88:

> Art. 5º, *VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;*
>
> *(...)*
>
> *Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:*
>
> *(...)*
>
> *IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;*

Gabarito: Certo.

6) A capacidade eleitoral ativa é adquirida por inscrição junto à Justiça Eleitoral e é a responsável por conceder ao indivíduo a aptidão para exercício do direito à voto nas eleições, plebiscitos e referendos.

Comentários

A capacidade eleitoral ativa é aquela prevista no artigo 14, §1º, da CF/88, que trata do alistamento eleitoral e da aptidão do cidadão ao exercício do direito à voto.

> *Art. 14, §1º O alistamento eleitoral e o voto são:*
>
> *I- obrigatórios para os maiores de dezoito anos;*
>
> *II- facultativos para:*
>
> *a) os analfabetos;*
>
> *b) os maiores de setenta anos;*
>
> *c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Para adquirir essa capacidade, é realmente necessário que o indivíduo realize seu alistamento eleitoral junto à Justiça Eleitoral. Conforme a doutrina, tal registro é responsável por conceder ao nacional a qualidade de cidadão, tornando-o apto ao voto, nos casos citados pela assertiva, e ao exercício de demais direitos como legitimidade para ação popular ou participação em iniciativa popular de leis.

Gabarito: Certo.

7) O alistamento eleitoral não concede ao indivíduo a capacidade para exercício de todos os seus direitos políticos.

Comentários

O exercício dos direitos políticos pode ser realizado ao adquirirmos a capacidade eleitoral ativa. De fato, conforme dispõe a assertiva, isso não significa que poderemos exercer todos eles com o mero alistamento.

Ao realizar o alistamento eleitoral, o indivíduo se qualifica como cidadão e garante seu direito de votar, mas não o de ser votado, uma vez que o alistamento é apenas uma das condições exigidas pelo texto constitucional ao versar sobre a elegibilidade.

Para usufruir de todos os direitos políticos, é necessário que um cidadão possua a capacidade eleitoral ativa e a capacidade eleitoral passiva, sendo que esta última demanda adequação ao disposto no art. 14, §§ 3º ao 8º, da CF/88.

Gabarito: Certo.

8) A capacidade eleitoral passiva somente será possível se um cidadão cumprir cumulativamente todas as suas condições de elegibilidade, e ainda não se enquadrar em uma das hipóteses de inelegibilidade.

Comentários

A capacidade eleitoral passiva traduz-se como o direito de ser votado, de ser eleito.

Tal qual afirmado pela alternativa, faz-se necessário o cumprimento cumulativo de todas as condições de elegibilidade, conforme o art. 14, §3º, da CF/88, bem como o não enquadramento em uma das causas de inelegibilidade, de acordo com o art. 14, §§4º ao 8º, ambos da CF/88.

É importante o conhecimento da literalidade destes parágrafos, veja:

> Art. 14*, § 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:*
>
> *I - a nacionalidade brasileira;*
>
> *II - o pleno exercício dos direitos políticos;*
>
> *III - o alistamento eleitoral;*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.

§ 4º São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.

§ 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente.

§ 6º Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.

§ 7º São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.

§ 8º O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições:

I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade;

II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade.

Gabarito: Certo.

9) Ainda que os portugueses recebam tratamento equiparado ao brasileiro naturalizado, estes não perdem a sua condição como estrangeiros e, portanto, não poderão se alistar como eleitores.

Comentários

Esta é uma alternativa traiçoeira que merece a sua atenção, pois dela podem ser retirados três pontos conceituais importantes. Veja:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Os portugueses que recebem equiparação aos nacionais realmente são igualados aos brasileiros naturalizados.

Os portugueses equiparados realmente não perdem a sua condição como estrangeiros.

Os portugueses equiparados **poderão se alistar** como eleitores, vez que possuem os mesmos direitos dos brasileiros naturalizados.

Perceba que a assertiva faz algumas afirmações verdadeiras sobre os portugueses equiparados, mas erra no final ao considerar que estes não poderão se alistar e exercer o direito ao voto, razão pela qual a assertiva está incorreta.

Gabarito: Errado.

10) Os direitos políticos positivos são aqueles relacionados à participação ativa dos cidadãos na vida política, enquanto os direitos políticos negativos figuram como normas limitadoras do exercício da cidadania.

Comentários

A doutrina classifica os direitos políticos em positivos e negativos, tendo a alternativa relacionado corretamente o conceito de cada um deles.

- **Direitos políticos positivos**: participação ativa dos cidadãos na vida política.

  Direitos políticos negativos: normas limitadoras do exercício da cidadania. (Inelegibilidades, perda e suspensão dos direitos políticos)

Gabarito: Certo.

O professor Danilo exemplificou um grupo de 5 pessoas com as seguintes características:

- Leonardo é italiano, analfabeto e possuí trinta anos.

- Lucas é paulista, alfabetizado e possuí dezessete anos.

- Pedro é brasileiro naturalizado, alfabetizado e possuí sessenta e três anos.

- André é gaúcho, analfabeto e possuí vinte quatro anos.

Considerando os exemplos citados pelo professor, julgue as assertivas abaixo como certo ou errado.

11) Leonardo é estrangeiro, portanto, não poderá votar nas eleições brasileiras.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

Por Leonardo ser estrangeiro, este realmente não poderá votar uma vez que sequer possuí direito ao alistamento eleitoral.

O art. 14, §§1º e 2º, da CF/88, dispõe sobre o alistamento eleitoral e elenca as pessoas ao qual este será obrigatório, facultativo ou vedado, a depender das características que está possua. Trata-se de dispositivos com uma literalidade importante para sua prova, veja:

> *Art. 14, §1º - O alistamento eleitoral e o voto são:*
>
> *I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;*
>
> *II - facultativos para:*
>
> *a) os analfabetos;*
>
> *b) os maiores de setenta anos;*
>
> *c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.*
>
> *§ 2º - Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.*

Alistamento e voto
OBRIGATÓRIOS

- Maiores de 18 anos.

Alistamento e voto
FACULTATIVOS

- Analfabetos;
- Maiores de 70 anos;
- Maiores de 16 e menores de 18 anos.

Alistamento e voto
VEDADOS

- Estrangeiros;
- Conscritos, durante o serviço militar obrigatório.

Gabarito: Certo.

12) Lucas está obrigado a votar, uma vez que o voto é obrigatório a partir dos dezesseis anos de idade.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Lucas é brasileiro, mas possui dezessete anos, razão pela qual se enquadra na facultatividade do alistamento e do voto. Lembre-se que o voto só se torna obrigatório quando o cidadão se torna maior de dezoito anos!

O art. 14, §§1º e 2º, da CF/88, dispõe sobre o alistamento eleitoral e elenca as pessoas ao qual este será obrigatório, facultativo ou vedado, a depender das características que está possua. Trata-se de dispositivos com uma literalidade importante para sua prova, veja:

> *Art. 14, §1º - O alistamento eleitoral e o voto são:*
>
> *I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;*
>
> *II - facultativos para:*
>
> *a) os analfabetos;*
>
> *b) os maiores de setenta anos;*
>
> *c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.*
>
> *§ 2º - Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.*

Alistamento e voto
OBRIGATÓRIOS
- Maiores de 18 anos.

Alistamento e voto
FACULTATIVOS
- Analfabetos;
- Maiores de 70 anos;
- Maiores de 16 e menores de 18 anos.

Alistamento e voto
VEDADOS
- Estrangeiros;
- Conscritos, durante o serviço militar obrigatório.

Gabarito: Errado.

13) Pedro poderá escolher se irá votar ou não, uma vez que o voto é facultativo para aqueles que possuem acima de sessenta anos de idade.

Comentários

Pedro é brasileiro naturalizado, alfabetizado e possui sessenta e três anos, o que o enquadra no voto obrigatório vez que a facultatividade se aplica aos maiores de **setenta** anos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O art. 14, §§ 1º e 2º, da CF/88, dispõe sobre o alistamento eleitoral e elenca as pessoas para as quais ele será obrigatório, facultativo ou vedado:

> *Art. 14, §1º - O alistamento eleitoral e o voto são:*
>
> *I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;*
>
> *II - facultativos para:*
>
> *a) os analfabetos;*
>
> *b) os maiores de setenta anos;*
>
> *c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.*
>
> *§ 2º - Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.*

Alistamento e voto
OBRIGATÓRIOS
- Maiores de 18 anos.

Alistamento e voto
FACULTATIVOS
- Analfabetos;
- Maiores de 70 anos;
- Maiores de 16 e menores de 18 anos.

Alistamento e voto
VEDADOS
- Estrangeiros;
- Conscritos, durante o serviço militar obrigatório.

Gabarito: Errado.

14) André está obrigado a votar, uma vez que possuí mais de dezoito anos de idade.

Comentários

André é brasileiro, maior de dezoito, mas é analfabeto, o que o enquadra na facultatividade do alistamento e do voto.

O art. 14, §§ 1º e 2º, da CF/88, dispõe sobre o alistamento eleitoral e elenca as pessoas ao qual este será obrigatório, facultativo ou vedado, a depender das características que está possua. Trata-se de dispositivos com uma literalidade importante para sua prova, veja:

> *Art. 14, §1º - O alistamento eleitoral e o voto são:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;

II - facultativos para:

a) os analfabetos;

b) os maiores de setenta anos;

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

§ 2º - Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.

Alistamento e voto
OBRIGATÓRIOS
- Maiores de 18 anos.

Alistamento e voto
FACULTATIVOS
- Analfabetos;
- Maiores de 70 anos;
- Maiores de 16 e menores de 18 anos.

Alistamento e voto
VEDADOS
- Estrangeiros;
- Conscritos, durante o serviço militar obrigatório.

Gabarito: Errado.

15) No âmbito dos direitos políticos, a equiparação dos portugueses aos brasileiros naturalizados limita-se à concessão da capacidade eleitoral ativa, sendo vedado o exercício da capacidade eleitoral passiva.

Comentários

O art. 14, §3º, inciso I, da CF/88 dispõe que uma das condições de elegibilidade é a nacionalidade brasileira, assim entende-se que os estrangeiros não poderão ser eleitos e tal interpretação se compatibiliza com a vedação ao alistamento eleitoral destes.

Art. 14, § 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.

Vale lembrar que essa é a regra geral e os portugueses equiparados figuram como exceção, sendo exatamente este ponto abordado pela alternativa. Sobre esses portugueses, você precisa lembrar que:

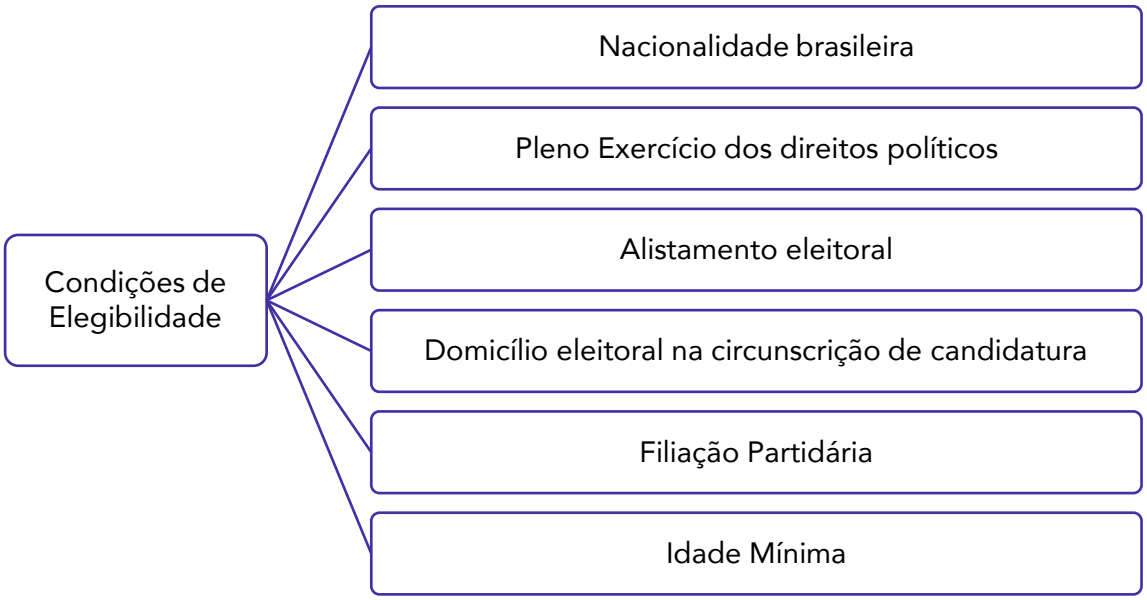
Os portugueses que recebem equiparação aos nacionais realmente são igualados aos brasileiros naturalizados.

Os portugueses equiparados realmente não perdem a sua condição como estrangeiros.

Os portugueses equiparados **poderão se alistar** como eleitores, vez que possuem os mesmos direitos dos brasileiros naturalizados.

Uma vez que os portugueses equiparados possuem capacidade eleitoral ativa e o art. 12 da CF/88 concede a estes todos os direitos dos brasileiros naturalizados, não há que se falar em limitação à capacidade eleitoral passiva ou qualquer distinção do tipo.

Vale lembrar que os



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

portugueses e aos brasileiros naturalizados não poderão exercer determinados cargos políticos, conforme o art. 12, §3º, da CF/88, vez que alguns deles são privativos de brasileiros natos.

> *Art. 12, § 3º São privativos de brasileiro nato os cargos:*
>
> *I - de Presidente e Vice-Presidente da República;*
>
> *II - de Presidente da Câmara dos Deputados;*
>
> *III - de Presidente do Senado Federal;*
>
> *IV - de Ministro do Supremo Tribunal Federal;*
>
> *V - da carreira diplomática;*
>
> *VI - de oficial das Forças Armadas.*
>
> *VII - de Ministro de Estado da Defesa.*

Gabarito: Errado.

16) No Brasil não se admite a candidatura desvinculada de partido político.

Comentários

A candidatura desvinculada de partido político/candidatura avulsa está relacionada com a possibilidade de se concorrer ao pleito sem filiação partidária. Atualmente, esta modalidade de candidatura realmente não é possível no ordenamento jurídico brasileiro, estando correta a assertiva.

O art. 14, §3º, inciso V, da CF/88, acima transcrito, prevê a filiação partidária como condição para elegibilidade, sendo este dispositivo o principal responsável pela vedação da citada modalidade de candidatura.

Gabarito: Certo.

17) O requisito de idade mínima deverá ser verificado na data da diplomação.

Comentários

A condição de elegibilidade referente à idade mínima dispõe que certos cargos só poderão ser exercidos por pessoas com determinada idade, tal qual prevê o art. 14, §3º, inciso VI, da CF/88.

Tal requisito deverá ser cumprido no momento da **posse**, e não da diplomação, sendo este o erro da assertiva.

> *Art. 14, § 3º - São condições de elegibilidade, na forma da lei:*

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

(...)

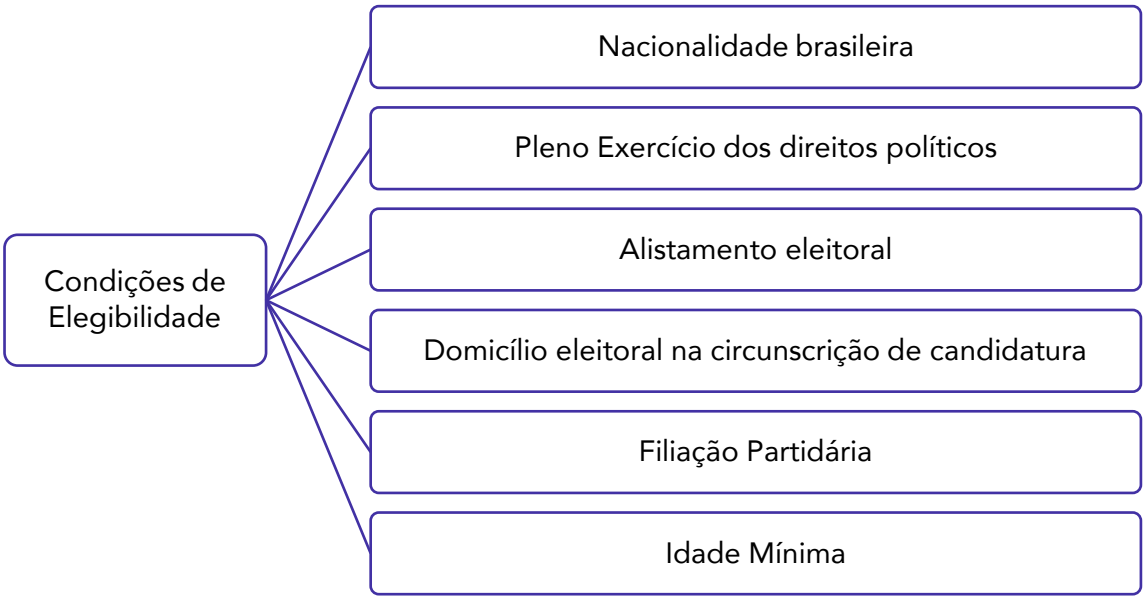
VI - a idade mínima de:

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;

d) dezoito anos para Vereador.



Gabarito: Errado.

18) A desfiliação e a infidelidade partidária resultam em perda do mandato para os candidatos eleitos pelo sistema majoritário.

Comentários

A filiação partidária é uma condição de elegibilidade e deverá ser mantida durante o mandato. Contudo admite-se em alguns casos a mudança de partido por parlamentares sem que isso configure desfiliação ou infidelidade partidária.

Em virtude da diferença de sistemas para eleição de certos mandatos (proporcional ou majoritário), o STF foi questionado se haveria aplicabilidade da perda do mandato por infidelidade partidária em casos de eleição por sistema majoritário, tendo o Supremo decidido:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> ***Inaplicabilidade da regra de perda do mandato por infidelidade partidária ao sistema eleitoral majoritário***. *(...) As decisões no* MS 26.602*, no* MS 26.603 *e no* MS 26.604 *tiveram como pano de fundo o* ***sistema proporcional****, que é adotado para a eleição de deputados federais, estaduais e vereadores. As características do sistema proporcional, com sua ênfase nos votos obtidos pelos partidos, tornam a fidelidade partidária importante para garantir que as opções políticas feitas pelo eleitor no momento da eleição sejam minimamente preservadas. Daí a legitimidade de se decretar a perda do mandato do candidato que abandona a legenda pela qual se elegeu. O* ***sistema majoritário****, adotado para a eleição de presidente, governador, prefeito e senador, tem lógica e dinâmica diversas da do sistema proporcional.* ***As características do sistema majoritário, com sua ênfase na figura do candidato, fazem com que a perda do mandato, no caso de mudança de partido, frustre a vontade do eleitor e vulnere a soberania popular*** *(CF, art. 1º, parágrafo único; e art. 14,* caput*).*[1]

Deste modo, a assertiva está incorreta, pois apenas os parlamentares eleitos pelo sistema proporcional estarão sujeitos à perda do mandato, e não o majoritário como afirmado erroneamente.

Gabarito: Errado.

19) Um candidato poderá concorrer às eleições no Estado de seu domicílio civil, ainda que seu título de eleitor seja de outro Estado.

Comentários

O art. 14, § 3º, inciso IV, da CF/88 impõe como condição de elegibilidade a necessidade de o candidato ter domicílio eleitoral no local que deseja concorrer às eleições.

É importante frisar que o domicílio civil (local onde reside) **não** se confunde com o domicílio eleitoral (local do seu alistamento eleitoral), posto que para se candidatar basta cumprir a regra do domicílio eleitoral, podendo o candidato residir em qualquer local do país.

Assim, diferentemente do apresentado pela assertiva, o candidato não poderá concorrer às eleições do Estado de seu domicílio civil enquanto não alterar seu domicílio eleitoral para o citado Estado.

Gabarito: Errado.

Impugnação de mandato (art. 14, §§ 10 e 11 da CF/88)

Acássio foi eleito para vereador em Atibaia e o advogado Pedro decidiu promover ação para impugnar o mandato eletivo de Acássio, afirmando que este teria agido de forma corrupta durante as eleições ao utilizar o dinheiro do fundo eleitoral para adquirir uma frota de fuscas de um amigo colecionador.

[1] ADI 5.081, rel. min. Roberto Barroso, j. 27-5-2015, P, DJE de 19-8-2015.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

20) O prazo que Pedro terá para promover a ação de impugnação do mandato eletivo será de 10 dias após a posse de Acássio.

Comentários

Conforme o art. 14, § 10, da CF/88, a ação de impugnação de mandato eletivo será proposta perante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dia contados da diplomação, e não 10 dias contados da posse como afirma a alternativa.

> *Art. 14, §10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude*

Perceba que temos aqui um erro quanto ao prazo e quanto ao momento de início da contagem. Fique atento a esses dois elementos, pois são altamente concursáveis.

Gabarito: Errado.

21) Pedro deverá apresentar a ação de impugnação de mandato eletivo na Justiça Comum Estadual, uma vez que Acássio é vereador e não há Poder Judiciário na esfera municipal.

Comentários

A esfera municipal realmente não conta com Poder Judiciário e geralmente suas demandas são direcionadas à Justiça Comum Estadual. No entanto, a assertiva está incorreta, pois não indica a Justiça Eleitoral como a responsável pela ação de impugnação de mandato eletivo, uma vez que o art. 14, § 10, da CF/88, acima transcrito, concede expressamente a ela esta competência.

Gabarito: Errado.

22) A ação de impugnação de mandato proposta contra Acássio deverá tramitar publicamente, por se tratar de assunto relacionado ao exercício da cidadania e interesse da coletividade.

Comentários

O texto constitucional é claro ao afirmar que a ação de impugnação de mandato eletivo tramitará em segredo de justiça. Portanto, o erro da assertiva está em afirmar que esta será pública, em desacordo com o art. 14, §11 da CF/88. Veja a literalidade do texto constitucional:

> Art. 14, *§ 11 - A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.*

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

23) No caso em questão não caberá ação de impugnação de mandato eletivo, uma vez que nos casos de corrupção a ação aplicável será a de improbidade administrativa.

Comentários

A ação de impugnação de mandato eletivo será, sim, cabível contra Acássio. Isso porque o art. 14, §10, da CF/88, prevê as causas para a citada ação, sendo elas: o abuso do poder econômico, a corrupção e a fraude.

Como Pedro indicou a corrupção no uso das verbas do fundo eleitoral como causa ensejadora, tem-se por cabível a ação utilizada no caso.

> *Art. 14, § 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.*

Gabarito: Errado.

24) Se Acássio conseguir comprovar que Pedro agiu com manifesta má-fé ao propor a ação de impugnação, caberá ao autor responsabilização por seus atos contra a imagem de Acássio.

Comentários

Caso Acássio consiga comprovar sua inocência na ação, poderá sim haver uma responsabilização de Pedro em virtude de eventual má-fé na propositura.

O art. 14, §11, da CF/88 prevê a possibilidade de o autor da ação de impugnação de mandato eletivo responder em virtude de manifesta má-fé ou de acusação temerária, o que torna a assertiva correta.

Vale lembrar que a <u>responsabilização do autor é norma de eficácia limitada</u>, uma vez que tal responsabilização ocorrerá "na forma da lei".

> Art. 14, *§ 11 - A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.*

Gabarito: Certo.

Perda e suspensão dos direitos políticos (art. 15 da CF/88)

25) O cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado e a recusa ao cumprimento de obrigação a todos imposta ou de prestação alternativa são exemplos de hipóteses capazes de ocasionar a perda dos direitos políticos de um cidadão

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A Constituição Federal dispõe sobre a perda e suspensão dos direitos políticos em seu art.15 e, tal como afirma o enunciado, realmente não esclarece quais os casos de cada sanção (perda ou suspensão), sendo esta atribuição da doutrina que dispõe da forma elencada no esquema abaixo:

DIREITOS POLÍTICOS SUSPENSÃO

- Incapacidade civil absoluta;
- Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos
- Improbidade administrativa.

DIREITOS POLÍTICOS PERDA

- Cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado;
- Recusa ao cumprimento de obrigação a todos imposta ou de prestação alternativa.

Para finalizar, vejamos a literalidade do art. 15 da CF/88:

> *Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:*
>
> *I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;*
>
> *II - incapacidade civil absoluta;*
>
> *III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;*
>
> *IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII;*
>
> *V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º.*

Portanto, de acordo com a doutrina e o art. 15 da CF/88, a assertiva está correta.

Gabarito: Certo.

Vigência da lei que altera o processo eleitoral - princípio da anterioridade eleitoral (art. 16 da CF/88)

26) O Supremo Tribunal Federal entende que o princípio da anterioridade eleitoral não se enquadra como cláusula pétrea do texto constitucional.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O entendimento do STF sobre a anterioridade eleitoral é diferente do afirmado na assertiva. Segundo a Corte, o referido princípio é, sim, uma das cláusulas pétreas implícitas do texto constitucional, tal como disposto no texto abaixo:

> *"(...) a utilização da nova regra às eleições gerais que se realizarão a menos de sete meses colide com o princípio da anterioridade eleitoral, disposto no art. 16 da CF, que busca evitar a utilização abusiva ou casuística do processo legislativo como instrumento de manipulação e de deformação do processo eleitoral (ADI 354, rel. min. Octavio Gallotti, DJ de 12-2-1993). Enquanto o art. 150, III, b, da CF encerra garantia individual do contribuinte (ADI 939, rel. min. Sydney Sanches, DJ de 18-3-1994), o art. 16 representa garantia individual do cidadão-eleitor, detentor originário do poder exercido pelos representantes eleitos e "a quem assiste o direito de receber, do Estado, o necessário grau de segurança e de certeza jurídicas contra alterações abruptas das regras inerentes à disputa eleitoral" (*ADI 3.345*, rel. min. Celso de Mello). **Além de o referido princípio conter, em si mesmo, elementos que o caracterizam como uma garantia fundamental oponível até mesmo à atividade do legislador constituinte derivado, nos termos dos arts. 5º, § 2º, e 60, § 4º, IV, a burla ao que contido no art. 16 ainda afronta os direitos individuais da segurança jurídica (CF, art. 5º,** caput**) e do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV)**.*[2]

O trecho destaca que o princípio da anterioridade eleitoral, embora não se encontre no art. 5º da CF/88, ainda assim, faz parte do rol de direitos e garantias fundamentais, em virtude do art. 5º, §2º, da CF/88, transcrito abaixo, razão pela qual suas disposições devem ser observadas até mesmo pelo legislador ao elaborar emendas constitucionais, vez que este se insere dentre uma das cláusulas pétreas previstas no art. 60, §4º, da CF/88.

> *Art. 5°, § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.*

Gabarito: Errado.

27) O governador que tenha exercido dois mandatos consecutivos não poderá, em seguida, exercer um mandato de vice-governador.

Comentários

A assertiva aborda uma das inelegibilidades por motivos funcionais, estando prevista no art. 14, §5º, da CF/88. Tal dispositivo versa que a vedação à reeleição para mais de um período subsequente é regra que se aplica apenas aos mandatos de Chefe do Poder Executivo, tal como para o governador mencionado na assertiva.

[2] ADI 3.685, rel. min. Ellen Gracie, j. 22-3-2006, P, DJ de 10-8-2006.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *Art. 14, § 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente.*

No caso apresentado pela assertiva, temos um governador que já exerceu dois mandatos consecutivos e deseja se candidatar ao cargo de vice-governador, o que é vedado segundo a jurisprudência do STF.

Vale lembrar que caso fosse o contrário, um vice-governador que exerceu dois mandatos consecutivos e deseja se candidatar ao cargo de governador, este terá a possibilidade de exercê-lo caso não tenha sucedido o titular ao longo dos mandatos.

> *Vice-governador eleito duas vezes para o cargo de vice-governador. No segundo mandato de vice, sucedeu o titular. Certo que, no seu primeiro mandato de vice, teria substituído o governador. Possibilidade de reeleger-se ao cargo de governador, porque o exercício da titularidade do cargo dá-se mediante eleição ou por sucessão.* ***Somente quando sucedeu o titular é que passou a exercer o seu primeiro mandato como titular do cargo****. Inteligência do disposto no § 5º do art. 14 da CF.*[3]

Gabarito: Certo.

28) Segundo o princípio da anterioridade eleitoral, a lei eleitoral possuí vigência imediata na data de sua publicação, embora produza efeitos apenas em momento futuro.

Comentários

A assertiva apresenta corretamente o conceito do princípio da anterioridade eleitoral, que está previsto no art. 16 da CF/88, transcrito abaixo, sendo importante destacar que a produção de efeitos ocorrerá em momento futuro, pois ela só será aplicável à eleição que ocorra após um ano da sua data de vigência.

> *Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência.*

Gabarito: Certo.

29) Durante o pleito eleitoral ou após o seu encerramento, as decisões do TSE que impliquem modificação na jurisprudência só terão eficácia sobre os casos de pleitos eleitorais posteriores.

Comentários

[3] RE 366.488, rel. min. Carlos Velloso, j. 4-10-2005, 2ª T, DJ de 28-10-2005.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A assertiva apresenta corretamente o trecho do julgado RE 637.485 com repercussão geral, onde o STF entendeu que a jurisprudência do TSE também deverá obedecer à segurança jurídica garantida pelo princípio da anterioridade eleitoral, conforme trecho destacado abaixo:

> *(...) as decisões do TSE que, no curso do pleito eleitoral (ou logo após o seu encerramento), impliquem mudança de jurisprudência (e dessa forma repercutam sobre a segurança jurídica), não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior.*[4]

Gabarito: Certo.

30) O cidadão que exerce dois mandatos consecutivos como prefeito de determinado Município fica inelegível para o cargo da mesma natureza em qualquer outro Município da Federação.

Comentários

A assertiva apresenta a literalidade de um importante julgado do STF onde se abordou a figura do "prefeito itinerante" ou "prefeito profissional", onde cidadão troca de Município a cada dois mandatos consecutivos como prefeito numa tentativa de burlar a inelegibilidade em virtude do cargo.

Segundo o entendimento da corte, a reeleição é permitida por apenas uma única vez para o tipo do cargo, independentemente do ente federativo. Portanto, uma pessoa poderá ser Prefeito por dois mandatos e, em seguida, se candidatar à Governador, mas não poderá ser Prefeito de uma cidade por dois mandatos e tentar um terceiro mandato em outro Município. Veja o julgado:

> *O instituto da reeleição tem fundamento não somente no postulado da continuidade administrativa, mas também no princípio republicano, que impede a perpetuação de uma mesma pessoa ou grupo no poder. O princípio republicano condiciona a interpretação e a aplicação do próprio comando da norma constitucional, de modo que a reeleição é permitida por apenas uma única vez. Esse princípio impede a terceira eleição não apenas no mesmo Município, mas em relação a qualquer outro Município da Federação. Entendimento contrário tornaria possível a figura do denominado "prefeito itinerante" ou do "prefeito profissional", o que claramente é incompatível com esse princípio, que também traduz um postulado de temporariedade/alternância do exercício do poder. Portanto, ambos os princípios – continuidade administrativa e republicanismo – condicionam a interpretação e a aplicação teleológicas do art. 14, § 5º, da Constituição.* ***O cidadão que exerce dois mandatos consecutivos como prefeito de determinado Município fica inelegível para o cargo da mesma natureza em qualquer outro Município da Federação****.*[5]

Gabarito: Certo.

---

[4] RE 637.485, rel. min. Gilmar Mendes, j. 1º-8-2012, P, DJE de 21-5-2013, Tema 564.
[5] RE 637.485, rel. min. Gilmar Mendes, j. 1º-8-2012, P, DJE de 21-5-2013, Tema 564.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

...

Forte abraço!

Túlio Lages

Face: www.facebook.com/proftuliolages

Insta: www.instagram.com/proftuliolages

YouTube: youtube.com/proftuliolages

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALEXANDRINO, Marcelo. DIAS, Frederico. PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional para concursos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 5. ed. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

LIMA, Gustavo Augusto F. de. Agências reguladoras e o poder normativo. 1. ed. São Paulo: Baraúna, 2013.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.